

1500783-35.2018.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

Autos nº 2018/002457

Vistos.

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado à pena de advertência sobre os efeitos da droga, com fulcro no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (fls.149/154).

Sentença publicada aos 11/06/2019; com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Sala 122 - Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3805 - E-mail: guarulhos5cr@tjsp.jus.br

1500783-35.2018.8.26.0535 - lauda

CONCLUSÃO

Em 30 de SETEMBRO de 2022, faço estes autos conclusos à DRª. PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA, MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Guarulhos. Eu, Coordenadora.

SENTENÇA

Processo nº:

1500783-35.2018.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

Autos nº 2018/002457

Vistos.

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado à pena de advertência sobre os efeitos da droga, com fulcro no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (fls.149/154).

Sentença publicada aos 11/06/2019; com trânsito em julgado para o M.Público aos 17/06/2019 e para a Defesa aos 22/07/2019.

Até o momento o réu não foi localizado para a audiência de advertência sobre os efeitos do uso de drogas.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Compulsando melhor os autos, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado com base na pena em concreto, senão, vejamos.

O réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos do uso de drogas.

O artigo 30 da Lei n.º 11.343/2006 preleciona que: "Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal".

Considerando que o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 30 da Lei n.º 11.343/06.

Assim, forçoso reconhecer que entre a data da publicação da sentença e do trânsito em julgado para as partes, já transcorreram mais de dois anos, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão executória.

Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 107, IV, 1ª figura do Código Penal e artigo 30 da Lei n.º 11.343/2006.

P. I. C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 30 de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA